

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 905/2531

นายลุดวิก จานัค

โจทก์

บริษัทชวริน จำกัด

จำเลย

บริษัทชวริน จำกัด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ฉบับลงวันที่ 18 มีนาคม 2531 ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 จึงไม่รับอุทธรณ์ จำเลยเห็นว่า จำเลยอุทธรณ์เป็นปัญหาข้อกฎหมายในข้อ 1 ว่า การที่ศาลแรงงานกลางรับฟังว่า เด็กชายรุดอล์ฟจานัคเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของโจทก์นั้นเป็นการวินิจฉัยและรับฟังพยานหลักฐานที่มีได้ปรากฏในสำนวน เป็นการไม่ชอบด้วยวิธีพิจารณาและข้อ 2 ว่า โจทก์ซึ่งมีหน้าที่นำสืบประเด็นที่ว่าจำเลยต้องรับผิดชอบในค่ารักษาพยาบาลที่โจทก์จ่ายไปหรือไม่แต่โจทก์นำสืบได้ไม่สมตามฟ้อง จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบไปคดีมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ทั้งสองข้อของจำเลยไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 55)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้โจทก์ 83,629 บาท

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว(อันดับ 45)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 51)

คำสั่ง

ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า ผู้จัดการใหญ่ของจำเลยทำสัญญาว่าจ้างโจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.4 และฟังว่าเด็กชายรูดอฟจันัค เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของโจทก์ จำเลยอุทธรณ์ว่า ไม่มีการทำสัญญาว่าจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยตามเอกสารหมายเลข จ.4 และเด็กชายรูดอฟจันัค ไม่ใช่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของโจทก์ ดังนี้ เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงทั้งสองข้อศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า ผู้จัดการใหญ่ของจำเลยทำสัญญาว่าจ้างโจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.4 และฟังว่าเด็กชายรูดอฟจันัค เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของโจทก์ จำเลยอุทธรณ์ว่า ไม่มีการทำสัญญาว่าจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยตามเอกสารหมายเลข จ.4 และเด็กชายรูดอฟจันัค ไม่ใช่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของโจทก์ ดังนี้ เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงทั้งสองข้อศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(จุนท์ จันทรวงศ์-มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ